

刑法
No377

予備独自問題 R1-6

(配点：2)

月 日

月 日

文書偽造罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 公文書に限らず、私文書であっても、その写しは、文書偽造罪の客体となり得る。
- イ. 行使の目的で、交通事件原票中の供述書の署名欄に、一定の範囲で定着した通称名を記載した場合、私文書偽造罪は成立しない。
- ウ. 会社の代表取締役が、個人として同社から貸付けを受けていた債務についての抵当権抹消登記手续をするため、その権限を濫用し、代表取締役名義の債権放棄書を作成した場合、私文書偽造罪は成立しない。
- エ. 公文書の内容を改ざんし、これを原稿としてファクシミリで相手方に送信した場合、送信に供した当該原稿が公文書偽造罪の客体であって、受信書面は同罪の客体とならない。
- オ. 行使の目的で、銀行預金通帳の預金受入年月日を改ざんする行為は、私文書の変造であって、偽造ではない。

1. ア ウ 2. イ ウ 3. イ エ 4. ウ オ 5. エ オ

No377	文書偽造罪	正答率
予備R1-6	正 解	46%
	3	

ア 正しい

東京地判昭 55.7.24 は、架空の契約書のコピーを作成した事案において、私文書偽造罪の成立を肯定している。裁判例に賛成する学説は、理由として、コピーは原本の写しではあるが、原本と同一の意識内容を保有し、証明文書として原本と同様の社会的機能と信用性を有するものと認められる限り文書に含まれるとし、コピーの文書性については公文書や私文書を問わず文書偽造罪の客体となり得るということを挙げている。

イ 誤っている

最決昭 56.12.22 は、被告人が義弟の名称をその承諾を得て借用し生活をしていたところ、交通違反で警察官の取り調べを受けた際、その名称を使用して交通事件原票供述書を作成したという事案において、供述書の作成名義を偽り他人の名義で作成したことにかわりはないとして私文書偽造罪の成立を肯定している。理由として、判例は、通称名は限られた範囲で定着していたにすぎず、交通取締当局・違反記録との関係では、被告人とは別人格である義弟が特定されることになるため、人格の同一性に齟齬が生じたことが認められるということを挙げている。

ウ 正しい

大連判大 11.10.20 は、本記述と類似の事案において、作成権限を濫用して代表・代理名義の文書を作成しても、権限内における行為であるという理由で、私文書偽造罪の成立を否定している。判例に賛成する学説は、理由として、文書作成権限を逸脱した場合は有形偽造となるが、権限を濫用した場合には有形偽造にはならないところ、会社の代表取締役のように包括的な授權を受けている者については、原則的に作成権限が認められ、権限濫用にとどまるということを挙げている。

エ 誤っている

広島高岡山支判平 8.5.22 は、本記述と類似の事案で、「ファクシミリによる文書の写しは、一般には、同一内容の原本が存在することを信用させ、原本作成者の意識内容が表示されているものと受け取られて、証明用文書としての社会的機能と信用性があることは否定でき」ないとして、受信書面の文書性を肯定し、有印公文書偽造罪・同行使罪の成立を肯定している。裁判例に賛成する学説は、理由として、現在の技術水準においては、ファクシミリの受信書面と通常のコピーとの相違は質的に異なるほどのものではなく、原本と同一の意識内容を保有し、証明文書として原本と同様の社会的機能と信用性を有するものと認められる限り文書に含まれるということを挙げている。

オ 正しい

偽造と変造の区別は、権限のない者が他人名義の文書を新たに作り出すか（偽造）、それとも、他人名義の既存文書の非本質的部分に権限なく改変を加え、証明力に変更を生じさせるか（変造）の区別である。本記述のように、預金通帳の預入れ年月日だけを改ざんした場合は、私文書の非本質的部分に権限なく改変を加え、証明力に変更を生じさせたものといえる。よって、銀行預金通帳の預金受入年月日を改ざんする行為は、私文書の変造である。

以上により、誤っているものの組合せは、肢イとエであり、したがって、正解は3となる。